



PUTUSAN
Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Ichsan als Cangcut Bin Seno**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 33/30 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukabakti RT. 003/006 Kelurahan Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa M. Ichsan als Cangcut Bin Seno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri walau hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa **M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa **M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI ACHMAD RIFAI

4. Menetapkan agar Terdakwa **M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2020 bertempat didepan Alfamart di Jalan Raya Talang Bogor Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkt,**



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan mana dilakukan Terdakwa M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Tanggal 18 Juli 2020 Pada Pukul 02.55 WIB didepan RM. SAMBEL KANJENG Jalan Raya Pabuaran Gg. Pinang RT 002/001 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kabupaten Bogor Saksi Anak M. AFFAN GIFARI Als KITING Bin ISHAK Bersama-sama dengan sdr BAGUS CHANDRA FEBRIYANSYAH (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. AWAL BAKTI (Daftar Pencarian Orang) melakukan pencurian dengan cara Saksi Anak M. AFFAN GIFARI Als KITING Bin ISHAK Mengancam Saksi ACHMAD RIFA'I menggunakan 1 (satu) buah samurai yang Anak M. AFFAN GIFARI Als KITING Bin ISHAK Bawa sambil mengatakan “ DIAM LO... DIAM LO” dan kemudian Anak M. AFFAN GIFARI Als KITING Bin ISHAK menggeledah badan dan barang barang Saksi ACHMAD RIFA'I dan kemudian Anak M. AFFAN GIFARI Als KITING Bin ISHAK mengambil 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 dari dalam Kantong Jaket yang dikenakan Saksi ACHMAD RIFA'I setelah itu Anak M. AFFAN GIFARI Als KITING Bin ISHAK, sdr BAGUS CHANDRA FEBRIYANSYAH (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. AWAL BAKTI (Daftar Pencarian Orang) langsung pergi menuju Lapangan Ninjo Bojong Gede

- Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG dihubungi melalui whatsapp oleh sdr AWAL BAKTI (Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 hasil curian untuk bantu dijualkan pada group facebook dengan alasan pemilik handphonenya almarhum dan uangnya buat bantu keluarga kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG dengan menggunakan akun nama **Septian Agus** memposting di group marketplace jual beli bogor dengan kata “ **JUAL BU AJAH OPPO A92 MINUS LUPA POLA SISANYA AMAN, BANTU KELUARGA YANG PUNYA UDAH ALMARHUM**” lalu Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG di comment oleh akun **Brand Smith** milik Terdakwa M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO menawar dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di depan Alfamart Jalan Raya Talang Bogor Kabupaten Bogor pada pukul 21.15 WIB

- Pada pukul 20.30 wib Anak Saksi SADAT SAPUTRA bersama Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG langsung pergi menggunakan motor beat hitam pergi ke tempat nongkrong sdr. AWAL BAKTI (DPO) dan sdr BAGUS CHANDRA FEBRIANSYAH (DPO) di Jl. Kincir Air dan Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG mengambil 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 dan charger yang akan dijual kepada Terdakwa M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO lalu Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG dan Anak Saksi SADAT SAPUTRA pergi ke Jalan Raya Talang Bogor Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan Terdakwa M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO untuk melakukan transaksi jual beli 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365

- Kemudian sesampainya Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG dan Anak Saksi SADAT SAPUTRA didepan Alfamart Jalan Raya Talang Bogor Kabupaten Bogor pada pukul 21.15 wib Terdakwa M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO yang telah menunggu langsung mengampiri untuk melihat kondisi 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365, setelah melihat fisik dari 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 Terdakwa M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO langsung tertarik dan membayarnya dengan uang cash sejumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG dan Anak Saksi SADAT SAPUTRA menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 dengan charger tanpa box keadaan HP terkunci password kemudian Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG dan Anak Saksi SADAT SAPUTRA pergi ke jl. Kincir air untuk bertemu dan memberikan uang kepada sdr. AWAL BAKTI (DPO)

- Bahwa Terdakwa M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO telah mengetahui 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 hanya dilengkapi charger tanpa box, keadaan handphone terkunci password serta transaksi tanpa dibuatkan kwitansi untuk melakukan pembelian yang sah yang dapat diduga hasil dari kejahatan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO tersebut Saksi ACHMAD RIFA'I mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SADAT SAPUTRA Als SADAT Bin JAMHARI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG dihubungi melalui whatsapp oleh sdr AWAL BAKTI (Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 hasil curian untuk bantu dijualkan pada group facebook dengan alasan pemilik handphonenya almarhum dan uangnya buat bantu keluarga kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG dengan menggunakan akun nama **Septian Agus** memposting di group marketplace jual beli bogor dengan kata “ **JUAL BU AJAH OPPO A92 MINUS LUPA POLA SISANYA AMAN, BANTU KELUARGA YANG PUNYA UDAH ALMARHUM**” lalu Anak Saksi GUSTI DHAFA WARDANA Als KODOK Bin TATANG di comment oleh akun **Brand Smith** milik Terdakwa M. ICHSAN Als CANGCUT Bin SENO menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di depan Alfamart Jalan Raya Talang Bogor Kabupaten Bogor pada pukul 21.15 WIB
- Bahwa Saksi membantu Anak M. AFFAN GAFARI Als KITTING Bin ISHAK mengambil dan mengantarkan 1 (satu) unit Handphone Oppo A52 warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 21.15 WIB didepan Alfamart di Jalan Raya Talang Bogor Kabupaten Bogor kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo A52 warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 Anak Saksi bersama dengan Saksi Anak GUSTI DAFA kembali ke warung Madura, Kincir, Bogor, Jawa Barat untuk memberikan uang hasil penjualan kepada Sdr. AWAL Anak Saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone Oppo A52 warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 dijual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) dari Saksi Anak GUSTI DAFA pada saat kembali ke arah pulang ke warung Madura, Kincir, Bogor, Jawa Barat. Setelah uang hasil penjualan diberikan kepada Sdr. AWAL, lalu Anak Saksi diberikan uang oleh Sdr. AWAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya setelah Anak Saksi diberi uang tersebut Anak Saksi ngopi di warung Madura, Kincir, Bogor, Jawa Barat bersama dengan Saksi Anak GUSTI DAFA, Sdr. AWAL, dan beberapa teman Anak Saksi dan uang hasil pemberian dari Sdr. AWAL Anak Saksi pergunakan untuk membeli rokok, bensin, dan makanan
- Bahwa Anak Saksi Tanya kepada Sdr. AWAL 1 (satu) unit Handphone Oppo A52 warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 berasal dari Sdr. AWAL mencuri Handphone tersebut bersama dengan Sdr. AFFAN SAPUTRA, dan Sdr. BAGUS
- Bahwa pada saat Anak Saksi bersama dengan Saksi Anak GUSTI DAFA menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo A52 warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 kepada Terdakwa tanpa dilengkapi bukti kepemilikan dan surat surat yang lengkap hanya dilengkapi dengan Charger saja dan dalam keadaan Handphone terkunci (lock)
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Saksi Anak GUSTI DAFA menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo A52 warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu)
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa harga pasaran 1 (satu) unit Handphone Oppo A52 warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Saksi Anak GUSTI DAFA menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo A52 warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) adalah dibawah harga pasaran

- Bahwa Anak Saksi dapatkan menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo A52 warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 kepada Terdakwa adalah Anak Saksi diberikan uang imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Anak Saksi mengetahui menjual Handphone tanpa dilengkapi bukti kepemilikan dan surat surat yang lengkap
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 hanya dilengkapi charger tanpa box, keadaan handphone terkunci password serta transaksi tanpa dibuatkan kwitansi untuk melakukan pembelian yang sah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **GUSTI DHAF A WARDANA Als KODOK Bin TATANG**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Saksi Whatsaap oleh sdr. AWAL BAKTI yang menawarkan 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A92 warna putih minta di bantu untuk dijualkan di group facebook dengan alasan pemilik Handphonenya sudah almarhum dan uangnya buat bantu bantu keluarga Atas penawaran tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 wib Anak Saksi memposting 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A92 warna putih di akun facebook milik Anak Saksi dengan nama **Septian Agus** dan Anak Saksi mempostingnya di group marketplace jual beli bogor dengan kata sebagai berikut “ **JUAL BU AJAH OPPO A92 MINUS LUPA POLA SISANYA AMAN, BANTU KELUARGA YANG PUNYA UDAH ALMARHUM**” kemudian Anak Saksi di commet oleh akun “ **Brand Smith** ” milik Terdakwa dan menawar dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Anak Saksi whatsapp sdr. AWAL BAKTI bahwa hp ada yang menawar dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sdr. AWAL BAKTI berkata “**suruh taikin lagi masih murah segitumah, kalo bisa 2.5 juta**” Anak Saksi bilang “**ga bakal laku segitumah, paling ini lakunya 2.2 juta**” sdr.AWAL BAKTI berkata kembali “ **coba taikin dikit lagi dah dok**” Anak Saksi menjawab “

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaudah paling mentoknya segitu “ sdr. AWAL BAKTI membalas kembali “ **yaudah gas aja dok**” sdr. AWAL BAKTI membalas lagi “ **Sadat otw RUMAH LU “ Anak Saksi bilang “ jangan dulu, jam setengah Sembilan malem aja kerumah guanya “** sdr. AWAL BAKTI membalas kembali “ **yaudah ok ok** “ kemudian Anak Saksi di inbox mesangger facebook dengan Terdakwa “ **om lokasinya dimana dan bisa cod dimana**” Anak Saksi membalas “ **lokasi di mcd pemda**” Terdakwa menjawab “ CODan mentok di jl. Talang Bogor (alfamart) Terus Anak Saksi sepakat untuk bertemu disana dengan Terdakwa pada pukul 21.15 wib di alfa mart

- Bahwa kemudian pada pukul 20.30 wib Sdr. SADAT SAPUTRA datang kerumah Anak Saksi bersama dengan temannya yang Anak Saksi tidak kenal namanya dan Anak Saksi langsung pergi menggunakan motor beat hitam pergi ke tempat nongkrong sdr. AWAL BAKTI dan sdr BAGUS CHANDRA FEBRIANSYAH di jl. Kincir air dan Anak Saksi mengambil handphone + charger yang akan dijual kepada Terdakwa
- Setelah teman dari Sdr. SADAT SAPUTRA pulang, Anak Saksi dan Sdr. SADAT SAPUTRA pergi ke jl. Talang Bogor untuk bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli handphone Kemudian pada pukul 21.15 wib Anak Saksi sampai didepan Alfamart di Jalan Raya Talang Bogor Kabupaten Bogor, Terdakwa sudah menunggu Anak Saksi dan langsung mengampiri untuk melihat kondisi handphone, setelah melihat fisik dari handphone yang Anak Saksi bawa Terdakwa langsung tertarik dan membayarnya dengan uang cash sejumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi menerima uang tersebut
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Sdr. SADAT SAPUTRA pergi ke jl. Kincir air untuk bertemu dan memberikan uang kepada sdr. AWAL BAKTI, setelah Anak Saksi berikan uangnya sepenuhnya, Anak Saksi diberikan oleh sdr. AWAL BAKTI uang jajan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi diajak makan dan ngopi di warung kincir air sampai pada pukul 02.30 wib Anak Saksi pergi kerumah Sdr. Hadi untuk istirahat dirumahnya
- Kemudian pada hari Kamis 30 Juli 2020 Anak Saksi ditangkap dan dibawa oleh polisi berpakaian preman karna membantu menjualkan Handphone curian dari sdr. M. AFFAN, sdr. AWAL BAKTI an sdr BAGUS CHANDRA FEBRIANSYAH dan dibawa ke polda metro jaya untuk proses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A52 warna putih dijual kepada Terdakwa hanya 1 unit Handphone + charger dan tanpa dilengkapi dengan box handphone dan nota pembelian handphone
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa Pemilik yang sah dari 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A52 warna putih yang Anak Saksi ketahui handphone tersebut ada dalam penguasaan sdr. AWAL BAKTI sebelum dijual kepada Terdakwa
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui darimana sdr. AWAL BAKTI mendapatkan 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A52 warna putih dan Anak Saksi hanya mengetahui setelah handphone tersebut dijual kepada Terdakwa, Sdr. SADAT SAPUTRA berkata ini hape colongan dari sdr. M. AFFAN, sdr. AWAL BAKTI an sdr BAGUS CHANDRA FEBRIANSYAH
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut hasil curian setelah Sdr. SADAT SAPUTRA berkata itu hasil curian dari sdr. M. AFFAN, sdr. AWAL BAKTI an sdr BAGUS CHANDRA FEBRIANSYAH dan tidak dilengkapi dengan kardus handphone;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 21.15 WIB di depan Alfamart di Jalan Raya Talang Bogor Kabupaten Bogor
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 tersebut dengan cara Cash On Delivery berawal saat itu Terdakwa sedang buka Facebook lalu melihat 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 di jual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berminat dan menghubungi penjual dengan cara mengirim pesan melalui inbok / massanger di FB kemudian membuat / bikin janji untuk bertemu di daerah Kp. Talang Kab. Bogor untuk proses pembelian HP tersebut kemudian pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 21.15 WIB Terdakwa bertemu dengan penjual dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu penjual

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi



menyerahkan 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 tersebut kelengkapan yang Terdakwa terima dari penjual hanya satu buah Charger HP tidak ada kotak / Box HP sesuai dengan HP yang Terdakwa beli tersebut
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli barang / HP tanpa di lengkapi kotak / box atau dokumen lainnya
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang / HP tanpa di lengkapi kotak / box atau dokumen lainnya tersebut karena harganya lebih murah dan dipakai sendiri
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa harga barunya atas 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 jika di lengkapi kotak / box atau dokumen lainnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah membeli 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 21.15 WIB didepan Alfamart di Jalan Raya Talang Bogor Kabupaten Bogor
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 tersebut dengan cara Cash On Delivery berawal saat itu Terdakwa sedang buka Facebook lalu melihat 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 di jual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berminat dan menghubungi penjual dengan cara mengirim pesan melalui inbok / massanger di FB kemudian membuat / bikin janji untuk bertemu di daerah Kp. Talang Kab. Bogor untuk proses pembelian HP tersebut kemudian pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 21.15 WIB Terdakwa bertemu dengan penjual dan Terdakwa



menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu penjual menyerahkan 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa membeli 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 tersebut kelengkapan yang Terdakwa terima dari penjual hanya satu buah Charger HP tidak ada kotak / Box HP sesuai dengan HP yang Terdakwa beli tersebut

- Bahwa benar, sepengetahuan Terdakwa harga barunya atas 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 jika di lengkapi kotak / box atau dokumen lainnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah ia lakukan, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mengurai satu-persatu dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan menurut Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ketentuan tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukar, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan baik berupa keterangan para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, dimana diketahui jika Terdakwa telah membeli 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 21.15 WIB didepan Alfamart di Jalan Raya Talang Bogor Kabupaten Bogor seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh



Dari Kejahatan Penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dimana diakui sendiri oleh Terdakwa jika Terdakwa telah membeli 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 tersebut dengan cara Cash On Delivery dari Facebook seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 tersebut kelengkapan yang Terdakwa terima dari penjual hanya satu buah Charger HP tidak ada kotak / Box HP sesuai dengan HP yang Terdakwa beli tersebut

Bahwa benar, sepengetahuan Terdakwa harga barunya atas 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 jika di lengkapi kotak / box atau dokumen lainnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selazimnya jual beli handphone, dimana kelengkapan seperti dus dan charger harusnya diperoleh pembeli, dan juga Terdakwa menyadari harga yang ditawarkan jauh dari harga pasaran, seharusnya Terdakwa dapat menduga jika barang yang ia beli tersebut adalah hasil dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti, dan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan tersebut, dan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 beralasan secara hukum untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Achmad Rifai sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, haruslah terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pidana yang akan dijatuhkan nanti adalah cukup pantas, adil dan setimpal ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini di tahan berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap penahanannya perlu dipertahankan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Ichsan als Cangcut Bin Seno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pendahan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ichsan als Cangcut Bin Seno oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) handphone Merk OPPO A52 Warna Putih dengan Imei 860354042575373 dan Imei 2 860354042575365 beralasan secara hukum untuk ditetapkan agar

Dikembalikan kepada ACHMAD RIFAI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Jesfry Agustinus, S.H, Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara *Daring* dari Rumah Tahanan Negara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/PN Cbi